



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בק' מס': 101/10

תיק מס': 163/10

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

המבקש:

אברהם פריד-פריצי

רחוב רבי עקיבא 20, ירושלים

- נ ג ד -

המשיבה:

נציגות הבית הממונה מרחוב רבי עקיבא 20

באמצעות אסתר ורות ביהם

רחוב רבי עקיבא 20, ירושלים

ה ח ל ט ה

עניינה של הבקשה בדרישת המבקש ליתן צו מניעה זמני כנגד המשיבה, המורה לה להימנע מהעסקתו של עו"ד יעקב פודים, כבא כוחה, בתיק המנוהל בבית המשפט השלום בירושלים, אשר עוסק בתובענה שהוגשה על ידי המבקש כנגד המשיבה.

העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית משותף ברחוב רבי עקיבא 20 בירושלים.
2. המבקש הינו בעל דירה בבניין, והמשיבה הינה נציגות הבית המשותף (להלן גם: "הנציגות").
3. בעקבות פסק דין קודם של המפקח על רישום המקרקעין בירושלים (כב' המפקח פ. לוי), בעלי הדירות בבית המשותף מכהנים כחברי הנציגות בתורנות, כאשר נכון להיום, מכהנות כחברות נציגות הגב' אסתר ביהם והגב' רות ביהם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

4. בין בעלי הדירות בבית המשותף קיימים סכסוכים רבים, ונוהלו ביניהם לא מעט הליכים משפטיים. בין היתר, בשנת 2005, ניתן על ידי כב' המפקח על רישום המקרקעין (כב' המפקח פ. לוי) פסק דין כנגד המשיבה, בתביעה שהגיש נגדה המבקש.
5. בגין אי קיום פסק הדין על ידי המשיבה, הגיש המבקש לבית משפט השלום בירושלים, תביעה בהליך לפי פקודת בזיון בית משפט (להלן: "ההליך בבית משפט השלום").
6. המשיבה שכרה את שירותיו של עו"ד פודים, על מנת שייצגה בהליך המתנהל כנגדה בבית משפט השלום כאמור.
7. אין חולק, כי ההחלטה על מינויו של עו"ד פודים לייצג את הנציגות בהליך בבית משפט השלום, התקבלה על דעת הנציגות בלבד, ולא במסגרת האסיפה הכללית.
8. ביום 1.9.10 הוגשה על ידי המבקש תביעה למתן צו קבוע, האוסר על המשיבה לשכור את שירותיו של עו"ד פודים. במקביל, הוגשה על ידו בקשה לסעד זמני עד להכרעה בתובענה.
9. ביום 25.10.10 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים. בסופו של הדיון, בקשו הצדדים לסכם טענותיהם בבקשה, בכתב. המבקש הגיש סיכומיו ביום 31.10.10, והמשיבה הגישה סיכומיה ביום 7.11.10.

טענות הצדדים:

1. לטענת המבקש, המשיבה לא היתה רשאית למנות את עו"ד פודים כבא כוחה בתביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה, בהליך לפי פקודת בזיון בית משפט.
2. המבקש טען, כי הגב' רות ביהם והגב' אסתר ביהם (להלן: "ביהם"), מנהלות תביעות אישיות שונות כנגד הנציגות וכנגד דיירי הבית המשותף, ובכללן גם תביעות הקשורות להליך המתנהל בבית משפט השלום. לטענת המבקש, עו"ד פודים מייצג בתביעות הללו את ביהם באופן אישי, וממילא הוא מחויב לחגן על האינטרסים שלהן, אף בטענותיהן כנגד הנציגות.
3. בנסיבות אלו, כך לטענת המבקש, אין מקום שעו"ד פודים ייצג גם את הנציגות בתביעה שהוגשה נגדה, שכן הוא לא יוכל לייצגה כראוי בהיותו חב חובת נאמנות דווקא לביהם.
4. לטענת המבקש מאחר שעו"ד פודים מצוי בניגוד עניינים חמור, לא היתה הנציגות רשאית לשוכרו על מנת שייצגה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

5. המבקש מוסיף, כי הוא פנה בשאלתא כללית ללשכת עורכי הדין, וזו השיבה כי אכן במקרים כגון דא, מנוע עורך הדין מלייצג את הנציגות, מפאת היותו שרוי בניגוד עניינים.
6. לטענת המבקש, בעל דירה נוספת בבנין מסרב למינויו של עו"ד פודיס, וככל הנראה גם בעלת דירה נוספת תתנגד למינוי, לו תתבקש עמדתה.
7. המבקש מוסיף, כי לא ייתכן כי חברות הנציגות תהינה רשאיות לעשות כרצונן, ולמנות את עורך הדין הפרטי שלהן על חשבון קופת הכלל. על אחת כמה וכמה, כך לטענת המבקש, מקום בו עורך הדין נגוע בניגוד עניינים, והוא לא יוכל לייצג נאמנה את הנציגות.
8. אשר למאזן הנוחות נטען על ידי המבקש, כי הוא נוטה לטובתו. לטענת המבקש, מתן סעד זמני אינו גורם נזק כלשהו לנציגות, שכן באפשרותה לבקש דחיית הדיון בבית משפט השלום, או לשכור עורך דין אחר. מנגד, אי מתן הסעד יביא למעשה עשוי שלא ניתן לרפאו, גם לא בכסף.
9. המשיבה מתנגדת, כמובן, לבקשה.
10. בראש ובראשונה טוענת המשיבה, כי הכרעה בשאלה האם עו"ד פודיס מצוי בניגוד עניינים אינה בסמכותו של המפקח, וממילא יש לדחות הבקשה בהיעדר סמכות עניינית. כן טוענת המשיבה, כי יש לדחות הבקשה על הסף מהטעם שעו"ד פודיס לא צורף לה כצד. לטענת המשיבה יש לסלק הבקשה על הסף גם מהטעם שהוא נועד לשנות מצב קיים ומהטעם שקיימת זהות בין הסעד הזמני לסעד העיקרי.
11. לגופו של עניין טוענת המבקשת, כי כלל לא הוכח ניגוד עניינים. בהקשר לכך נטען על ידי המבקשת גם, כי המבקש לא הראה היאך העובדה שעו"ד פודיס ייצג את הנציגות בתביעה שהוגשה נגדה, יפגע בו.
12. לטענת המשיבה, מי שמכהנות כיום כחברות נציגות, ביהם, נבחרו על ידי האסיפה הכללית כמסמכות לטפל בתביעות השונות בשם הנציגות, והן אף נבחרו כיו"ר האסיפה הכללית. בנסיבות אלו, כך לשיטת המשיבה, רשאית היתה הנציגות לשכור את שירותיו של עו"ד פודיס על דעת עצמה, ולא דרושה לשם כך החלטת האסיפה הכללית.
13. עוד נטען על ידי המשיבה, כי הנציגות אינה מעוניינת, ואף אין באפשרותה, לבצע את פסק הדין מושא ההליך בבית משפט השלום. בנסיבות אלו, כך לטענת המשיבה, אין כל ניגוד עניינים בין עמדת הנציגות לבין העמדה המוצגת על ידי עו"ד פודיס.
14. המשיבה טוענת גם, כי אין ללמוד דבר מתשובת לשכת עורכי הדין למבקש, שכן מדובר במענה לשאלתא כללית שלא פורטו במסגרתה הדברים לאשורם.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

15. הוסיפה המשיבה וטענה, כי המבקש נוהג בחוסר תום לב, והוסיפה טענות שונות לעניין ההליך המתנהל בבית המשפט השלום.
16. לבסוף טענה המשיבה, כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה.

דיון והכרעה:

17. ברע"א 7042/09, פרואקטיבי סופטוור סולושנס בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-על 2010(1), 2390, שב בית המשפט העליון על התנאים והשיקולים במתן צו מניעה זמני, כדלהלן:

"בבוא בית המשפט ליתן סעד זמני, עליו לשקול שני עניינים: האחד - האם בתובענה העיקרית קיימת עילת תביעה. תנאי זה משמעו, האם עולה מהתובענה שאלה רצינית המצריכה דיון, או שמא מדובר בתביעת סרק על פניה. בדיקת תנאי זה נעשית באורח לכאורי בלבד ואינה אמורה לשקף עמדה נחרצת ביחס לסיכויי התביעה העיקרית. העניין השני - מאזן הנוחות בין הצדדים - האם הנזק שייגרם למבקש הסעד הזמני אם לא יינתן הסעד גדול מן הנזק שייגרם לצד שכנגד, במקרה שיינתן הסעד המבוקש. בדיקת קיומו של תנאי זה נעשית על דרך של איזון בין אינטרסים, ובעניין זה נתון שיקול דעת רחב לערכאה הדיונית לשקול ולהחליט, ורק לעתים רחוקות תתערב בכך ערכאת הערעור. בין שני התנאים מתקיימים יחסי גומלין, כך שככל שמאזן הנוחות נוטה לכיוון מבקש הסעד, כך הדרישה לקיומה של שאלה רצינית לדיון מתמתנת (השוו: רע"א 1719/09 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' ברוך לוק (החלטתי מיום 21.5.2009))."

18. שני שיקולים עיקריים יש אפוא לשקול, עת באים להכריע בבקשה לסעד זמני: סיכויי התביעה, כאשר בהקשר לכך עלינו לבחון האם קיימת שאלה רצינית המצריכה דיון, ומאזן הנוחות.
19. נוסף על שיקולים אלו, יש לבחון, כך על פי סעיף 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, האם מדובר בבקשה שהוגשה בניקיון כפיים ובתום לב, והאם מתן הסעד צודק בנסיבות העניין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

20. ניישם דברים אלו על המקרה דנן, ותחילה, כמצווה עלינו, נבחן את סיכויי התובענה.
21. השאלה הראשונה שיש לבחון היא, האם ההחלטה על מינויו של עו"ד פודים התקבלה בפורום הראוי, כמתחייב מהוראותיו של חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **"החוק"**). מובן, כי די בכך שהתשובה לשאלה הנ"ל תהא שלילית, על מנת לקבוע כי למבקש סיכויי הצלחה גבוהים ביותר בתביעתו.
22. חוק המקרקעין קובע הוראות ברורות בדבר דרך קבלת ההחלטות בבית המשותף, ובאשר לאופן ניהולו. ככלל, מנוהל הבית המשותף על ידי שני גופים עיקריים: האסיפה הכללית, והנציגות, אשר ממונה בדרך כלל על ידי האסיפה הכללית. היטיב להבהיר זאת פרופ' וייסמן [י. וייסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף, 461] כדלהלן:
- "ניהול הבית המשותף מופקד בידי שני גופים שונים, האחד הוא האסיפה הכללית של בעלי הדירות, והאחר הוא הנציגות".**
23. סמכותו ותפקידו של כל אחד מהגופים הנ"ל, הוסדרו בחוק המקרקעין. כעקרון, האסיפה הכללית היא הקובעת את כללי ההתנהגות והשיתוף בבית המשותף, ולעומתה, הנציגות, היא זו שאמורה להוציא לפועל את אותן ההחלטות שקבלה האסיפה הכללית. עמד על כך פרופ' וייסמן (שם):
- "...האסיפה הכללית אמורה לקבוע את הכללים שעל פיהם ינוהל הבית המשותף ואילו הנציגות מיישמת כללים אלה בפועל ומבצעת את החלטות האסיפה הכללית".**
24. ואכן, סעיף 69 לחוק המקרקעין, תוחם את מסגרת הסמכות של הנציגות רק לאותן החלטות הדרושות לניהול רגיל ותקין של הבית המשותף. וכך נקבע בסעיף 69 לחוק:
- "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות" (ההדגשה לא במקור).**
25. ברר, כי בנושאים שאינם חוסים תחת הסעיף הנ"ל, אין לנציגות סמכות לפעול, וההכרעה מסורה לאסיפה הכללית. נושא זה הובהר הבהר היטב על ידי בית המשפט העליון בע"א 90/80 נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוח בע"מ, פ"ד, לו (2), 21, אשר קבע:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"...החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: עפ"י האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות, אולם כשרות זו מוגבלת ומסויגת בסעיף עצמו, התוחם את גבולותיה לעניינים, הנוגעים ל"החזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף". (ההדגשה לא במקור).

26. הנה כי כן, סמכותה של הנציגות מוגבלת אך ורק לנושאים שהינם בגדר ניהול רגיל, תקין ומקובל, ולעומת זאת, כאשר מדובר בנושא שאינו כזה, נדרשת הנציגות להביא הסוגיה לבחינת האסיפה הכללית, אשר תכריע בעניין בהתאם לרוב הדרוש בחוק.
27. מן הכלל אל הפרט:
28. באופן טבעי, מינוי עורך דין על מנת שייצג את הנציגות ואת ענייניה השונים, הינה פעולה המבוצעת תדיר במסגרת הפעולות הדרושות לניהולו התקין של הבית המשותף. ממילא, דומה כי לית מאן דפליג, כי באופן עקרוני שכירת שירותיו של עורך דין על מנת שיטפל בענייניה של הנציגות נתון להחלטתה של הנציגות.
29. ואולם, שונים הם פני הדברים מקום בו עורך הדין הנבחר על ידי הנציגות, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים. אכן, במצב דברים זה, יש מקום לחששו של מי מבעלי הדירות בבית המשותף, שיקשה על עורך הדין לייצג נאמנה את הנציגות, ויש ממש בטענתו כי אין מדובר בפעולה שהינה בגדר ניהול רגיל ותקין של הבית המשותף. במילים אחרות, מובן כי שכירתו של עורך דין שיש חשש לגביו כי הוא מצוי בניגוד עניינים, אינה דבר שבשגרה, וממילא אין הדבר בסמכותה של הנציגות, כי אם בסמכותה של האסיפה הכללית.
30. במקרה דנן, מחומר הראיות שהוצג בפניו ניתן ללמוד, כי אכן יש מקום לחשש שעורך דין פודים עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים.
31. ראשית, נציגת המשיבה עצמה, הבהירה בעדותה כי עו"ד פודים מייצגה באופן אישי בתביעה שהגישה כנגד הנציגות עצמה. כך הבהירה עדת המשיב בעדותה בעמוד 4 שורות 19-21 לפרוטוקול:

ת. איני מכחישה שעו"ד פודים מייצג אותי ואת אחותי בין היתר בנושאים הנוגעים לרכוש המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ת. אני מאשרת שעו"ד פודים הגיש תביעות כנגד נציגות הבית מטעמנו.

ש. האם נכון הדבר שבפני השופט רובין מתנהלים מס' תיקים משפטיים שבהם עו"ד פודים מייצג אתכם באופן אישי כאשר בין יתר הנתבעים נציגות הבית המשותף?

ת. בתיק אחד. למיטב זכרוני כתב ההגנה באותו תיק הוגש ע"ד גרינבוים".

32. אף מתשובת לשכת עורכי הדין לשאלתא ששלח המבקש, יש ללמוד כי אכן מדובר במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים. כך הובהר במכתבה של עו"ד רות ברזילי מטעם לשכת עורכי הדין:

"הואיל והנך מייצגת את משפחת ישראלי בתביעות כנגד הנציגות ודיירי הבית המשותף, הרי שבהתאם להוראות כלל 14(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 הנך מנועה מליטול על עצמך את ייצוג הנציגות בתביעה החדשה".

33. וידגש: לא נעלמה מעיני העובדה, כי אין מדובר בתשובה קונקרטית שקיבל המבקש למקרה דנן. יחד עם זאת, מובן, כי יש בתשובה זו כדי לתמוך בעצם טענת המבקש, שלפיה יש חשש לניגוד עניינים. בהקשר למסמך זה, חשוב להדגיש כי הוא הוצג בפני בדיון והמבקשת לא התנגדה להגשתו, אלא במסגרת סיכומיה. יתרה מכך, בדיון שהתקיים בפני, הוצע לצדדים לפנות ללשכת עורכי הדין באופן פרטני ולקבל את הכרעתה בנושא. מי שהתנגד להצעה [כפי שעולה מעמוד 3 שורות 10-18 לפרוטוקול], היא דווקא המשיבה, בעוד המבקש תמך בכך. מעבר לתמיכה שעולה מסירובה של המשיבה, להווי ידוע כי נפקותה המשפטית של הימנעות צד מהבאת ראיה היא שאותה הימנעות פועלת לרעת הצד שנמנע מהבאת הראיה. על כן, יש בכך כדי לתמוך בטענת המבקש בדבר חשש לניגוד עניינים. [לאמור ר': י קדמי, על הראיות – הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת), תשס"ד-2003, ג, 1649. כן ר' ע"א 3171/07 עואדה סובחי נ' מנהל מע"מ נצרת].

34. הנה כי כן, מחומר הראיות שהוצג בפני בשלב זה, ומבלי לקבוע מסמרות בתובענה לגופה, עולה, כי אכן קיים חשש, אם לא לומר, חשש כבד, לניגוד עניינים.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

35. בהינתן זאת, מובן, כי למבקש סיכוי רב בתביעתו, במסגרתה טען כי הנציגות לא היתה מוסמכת למנות את עו"ד פודיס. כמוסבר לעיל, מקום בו מדובר בעורך דין שיש חשש כלפיו כי הוא מצוי בניגוד עניינים, אין הנציגות הגוף המוסמך להחליט על מינויו, והדבר מסור להכרעת האסיפה הכללית. דא עקא, שבמקרה דנן, אין חולק כי ההחלטה התקבלה על דעת הנציגות ולא במסגרת הכרעת האסיפה הכללית, ולפיכך יש למבקש סיכוי בטענתו כי מינויו של עורך דין פודיס אינו כדין.
36. אף מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש. צודק המבקש, כי בידי המשיבה האפשרות לשכור שירותיו של עורך דין אחר. בהקשר זה מדברי נציגת המשיבה עצמה עולה כי קיים עורך דין נוסף המצוי בפרטי הפרשה [ר' עמוד 3 שורות 3-4 לפרוטוקול]. מנגד, לו יתברר, לאחר מעשה, כי נפל פגם במינויו של עורך הדין, יעמוד המבקש בפני שוקת שבורה.
37. בטרם סיום אציין, כי לא מצאתי ממש בטענות המשיבה, כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב. חששו של המבקש אינו מופרך והוא ספק די ראיות לעמדתו. אין גם מקום לטענה שלפיה אין למפקח סמכות עניינית לדון בבקשה, שכן אין ספק שהשאלה מיהו הגוף המוסמך בבית המשותף להכריע בדבר שכירת שירותיו של עורך דין, הינה במסגרת הנושאים שהמפקח דן בהם כדבר שבשגרה. גם את טענת המשיבה כי יש לדחות את הבקשה לאור העובדה שעו"ד פודיס לא צורף, יש לדחות. ראשית, בפועל עורך דין פודיס השתתף בדיון בבקשה. שנית, השאלה הדרושה הכרעה הינה בשאלה מי המוסמך, בנסיבות העניין, להחליט על מינוי עורך הדין, ולכך לא נדרש צירופו של עורך דין פודיס כלל וכלל.
38. סיכומו של דבר: משנמצא כי קיימת עילת תביעה, וכי מאזן הנוחות נוטה אף הוא לטובת המבקש, התמלאו התנאים למתן סעד זמני, ואני נעתר לבקשה.
39. הבקשה מתקבלת אפוא, במובן זה שניתן בזאת צו מניעה זמני שלפיו, עד להכרעה בתביעה לגופה, תנאי למינויו של עו"ד פודיס ע"י המשיבה, הוא אישור המינוי על ידי האסיפה הכללית של הבית המשותף.

שאלת ההוצאות תדון בסיומו של ההליך.

ניתן היום, י' כסלו, תשע"א, 17 בנובמבר, 2010.

שלומי הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין